



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

מס' תיק: 13/24/2022
מס' בקשה: 13/34/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום**

המבקשת:

**נציגות וועד הבית
באמצעות ב"כ עו"ד חן אסתר**

-נגד-

המשיבות:

1. **מלול פורטונה**
 2. **משכית איילת**
- באמצעות ב"כ עו"ד הררי אופיר חיים

החלטה

בקשה לסילוק תביעה שהגישו המשיבות, בעלות דירה בבית המשותף נגד נציגות הבית המשותף בבקשה להכריז על הבית המשותף כבניין מורכב בהתאם לסעיף 59 (ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – **חוק המקרקעין**).

1. במרכז ההליך בית משותף ברחוב העלייה 65 בנהרייה הידוע כגוש 18209 חלקה 403. הבית נרשם כבית משותף בשנת 1980 ולאחר תיקון שנערך בשנת 2010 בצו הרישום, הוא כולל 89 יחידות (להלן – **הבית המשותף**).

2. לאחרונה ניתן פסק דין בהליך מקביל שהתנהל בין הצדדים בתיק 13-21-21, בתביעה שהגישה הנציגות לחיובן של המשיבות בתשלום דמי ועד הבית; בפסק הדין נדחתה טענת המשיבות לפטור מחובה זו, תוך דחיית טענתן לפטור מתשלום זה מכוח הוראות התקנון המוסכם.

טענות הצדדים

תמצית טענות הנציגות

3. כתב התביעה הוגש שלא בהתאם להוראות הדין ונגד בעל הדין הלא נכון, ולכן יש להורות על דחיית התביעה בהיעדר יריבות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

**מס' תיק: 13/24/2022
מס' בקשה: 13/34/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. הצדדים הראויים להליך הם בעלי הדירות, והנציגות אינה יכולה לבוא בנעליהם בהליך שעניינו הכרזה על בניין כבית מורכב, הואיל ונוכחותם הכרחית לצורך הכרעה בטענות העומדות על הפרק.

תמצית טענות המשיבות

5. נציגות הבית המשותף מוסמכת לייצג את בעלי הדירות בהליך לפי סעיף 59 לחוק המקרקעין, כפי שנקבע בפסק הדין שניתן בתיק ע"א (מחוזי ירושלים) 6217/05 **מפעלי בני ברית ירושלים מרח' שי עגנון 8 נ' ועד הבית המשותף ברחוב קרן היסוד 5 ירושלים** (נבו, 07.06.2006).

6. הבקשה הוגשה באופן לאקוני ונעדר כל פירוט ואסמכתאות, לא צורף לה תצהיר לאימות העובדות לרבות הטענה שהנציגות אינה מייצגת את בעלי הדירות, שעה שבהליך המקביל שהתנהל בין הצדדים, הגישה הנציגות תביעה נגד המשיבות כמי שמייצגת את בעלי הדירות.

7. עניין הייצוג אינו מצדיק את סילוק התביעה שכן המבקשת "מערבבת" בין סוגיית היריבות בתיק לבין סוגיית הייצוג. מבחינת היריבות, הנציגות היא המוסמכת לייצג בהליך ההכרזה; מבחינת הייצוג, ככל שב"כ המבקשת אינה מוסמכת לייצג בהליך דנא, תתכבד הנציגות ותשכור שירותיו של עו"ד אחר שייצגה בהליך.

8. מדובר בבקשת סרק שמטרתה לסרבל את ההליך, ככל שתתקבל הבקשה יהיה צורך בהמצאת כתב התביעה למאה בעלי דירות במסירה אישית, חלקם אינם מתגוררים באזור.

הכרעה ודיון

9. סעיף 59 לחוק המקרקעין המסדיר את הסוגיה של "בית מורכב" קובע כדלקמן:

(א) מקום שבו משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן – בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/24/2022
מס' בקשה: 13/34/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף.

(ב) באין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שנסיבות הענין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור, יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א).

(ג) אין בקביעה שבית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות החוק החלות על הרכוש המשותף בבית כאמור, שהחזקתו וניהולו לא הופרדו.

10. סעיף 59(ב) לחוק המקרקעין קובע את סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין ליתן הוראות בדבר הפרדה של הניהול והאחזקה ברכוש המשותף – ובכלל זה מתן הוראות לעניין נשיאה בהוצאות ההחזקה של הרכוש המשותף וקיום נציגויות נפרדות. במקרים מסוימים, ההוראות בדבר הפרדת הניהול וההחזקה יכולו גם מתן החלטות בדבר הפרדת השימוש ברכוש המשותף, החלטה שעשויה להוביל לקבלת החלטה שמונעת מחלק מבעלי הדירות שימוש ברכוש המשותף. בשל המשמעויות הנגזרות מהחלטת המפקח לפי סעיף 59(ב) לחוק המקרקעין, על המפקח להורות על רישום החלטתו בתקנון עצמו, וכן על רישומו של התקנון המעודכן במרשם המקרקעין [ראו: רע"א 2575/18 יעקבסון נ' לוין (נבו, 25.03.2019)].

11. בשל תוצאות ההכרזה על הבית כבית מורכב, שיש בהן לשנות מזכויותיהם של בעלי הדירות, מתחייבת שמיעתם של כל בעלי הדירות, ולא תינתן החלטה בהליך זה לפני שנשמעה עמדתם של כל בעלי הזכויות [ע"א 6217/05 מפעלי בני ברית ירושלים נ' ועד הבית המשותף ברחוב קרן היסוד 5 ירושלים (נבו, 07.06.2006)]. בעניין זה אפנה לע"א (חיפה) 3828/06 אל רם כחול לבן 2004 בע"מ נ' נציגות הבית המשותף רחק הנביאים 28, חיפה:

“עתירת המערערת להצהיר כי הבית הוא בית משותף מורכב, עלולה לגרום לשינוי בנטל הנשיאה בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף, ולא יתכן מצב שהדבר יעשה מבלי שתנתן ההזדמנות לכל בעלי היחידות לטעון טענותיהם בעניין זה. נציגות הבית המשותף אינה יכולה להחשב כמוסמכת לייצג את בעלי הדירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/24/2022
מס' בקשה: 13/34/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעניין העלול לגרור הגדלת הנטל הכספי המוטל עליהם, ואינה רשאית להתחייב בשמם לשלם סכומים כאלה או אחרים... למעשה תביעה שמגיש מי מבעלי היחידות בבית המשותף למפקח על רישום המקרקעין, להורות על ניהול נפרד של אגפי הבית המשותף, כמוה כתביעה לכפות על בעלי היחידות האחרים לתקן את תקנון הבית. אם מורה המחוקק, כי בתיקון רצוני של התקנון, באסיפה הכללית של בעלי היחידות בבית המשותף "אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם", הרי מתבקש מכך, שבהליך שמתקיים בפני המפקח על רישום המקרקעין, אין לשנות זכויות של בעלי הדירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים, לפני שניתנה להם הזכות להביע עמדתם".

12. זאת ועוד. סעיף 69 לחוק המקרקעין קובע ש"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה וניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בענינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".

13. בפסק הדין המרכזי ביחס לסמכויותיה של הנציגות ניתן בע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פד"י לו(2) 21 (1981) נפסק:

"מהוראות החוק והתקנון עולה, כי נציגות הבית המשותף, הנבחרת על-ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, היא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול הפנימי השוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונות וכדומה. החוק הקנה לנציגות הבית המשותף לצורך ביצוע תפקידיה מעמד משפטי מיוחד: על-פי האמור בסעיף 69 הנ"ל ניתנת לנציגות הבית המשותף בתור שכזו כשרות להיות צד לפעולות משפטיות שונות" (הדגשות שלי – ע"מ).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/24/2022
מס' בקשה: 13/34/2022

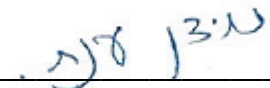
מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. מהוראות החוק והפסיקה, סמכות הנציגות חולשת על העניינים הקשורים לניהול הפנימי השוטף של הבניין, ואינה יכולה לכלול סמכות לייצג את עניינם של בעלי הדירות בהליך לפי סעיף 59 לחוק המקרקעין, בשאלות הקשורות לזכויותיהם הקנייניות של בעלי הדירות, ויש לתת לכל אחד מבעלי הדירות את יומו בהליך, תוך השמעת עמדתו באופן ישיר, ברור ומפורש. ודוק; אין באמור למנוע מהנציגות לייצג את בעלי הדירות בהליך דנא, זאת בכפוף להסמכה פרטנית שתקבל מכל אחד מבעלי הדירות. במקרה כזה פעולותיה של הנציגות אינן מכוח הסמכות שניתנה לה בחוק המקרקעין אלא מכוח דיני השליחות על כל המשתמע, ופעולותיה תחייבנה אך ורק את בעלי הדירות שהסמיכוה לפעול בשמם.

15. משלא נטען שבעלי הדירות כולם ייפו את כוחה של הנציגות לפעול בעניין שלפניי, הרי שלא הוכחה סמכותה של הנציגות לפעול בהליך דנא.

16. משלא התבקש צירופם של בעלי הדירות, אני מורה על מחיקת התביעה תוך חיוב כל אחת מן המשיבות בתשלום הוצאות הנציגות בסך 800 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

ניתנה בלשכתי בהיעדר הצדדים, יא' אב תשפ"ב, 8 באוגוסט 2022.


ענת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין